

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة بالقضية للتنفيذية 2025 / 2045

بناء على القرار المتخذ من قبل قاضي تنفيذ محكمة صلح حقوق الكوره المحترم بالتخابنا خبراء في القضية التنفيذية رقم 2025 / 2045 فقد قمنا بمرافقة مأمور التنفيذ المحترم إلى موقع قطعة الأرض (25) حوض رقم (6) القصبات من أراضي قرية الاشرفيه وبعد الوقوف على رقبه العقار بدلالة وكيل المحكوم له والمبررات قام السيد مأمور التنفيذ بإفهامنا للسمة الموكولة إلينا التالية :-

1- مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى .

2- وصف العقار موضوع الدعوى وصفا دقيقا وشاملا .

3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض رقم (25) حوض رقم (6) القصبات من أراضي قرية الاشرفيه / محافظة اربد وتقدير قيمة كامل القطعة وما عليها من إنشآت وأشجار إن وجدت مع مراعاة أسعار الأراضي بالمنطقة وحركة البيع والشراء على ضوء هبوط وارتفاع الأسعار بالسوق وحسب مقتضيات واقع الحال والاستئناس بالسعر الإداري ان وجد .

ثم قام مأمور التنفيذ بتسليمنا المبررات وهي (صورته عن سند التسجيل وصورته عن مخطط الأراضي) وبعد أن تحلفنا اليمين القانوني بأن نقوم بمهمتنا بكل صدق وأمانة وإخلاص تجولنا بقطعة الأرض موضوع الدعوى ثم عدنا ونظّمنا تقرير أولي على رقبه العقار بينا فيه مطابقة المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى و الوصف العام الأولي للقطعة وحيث أن المهمة تحتاج إلى بعض الاقيسة والحسابات الفنية طلبنا من السيد مأمور دائرة التنفيذ الإمهال لتقديم تقرير مفصل بالمهمة حيث استجاب مشكورا للطلب وللغاية التي طلبنا الإمهال من أجلها وبعد الرجوع الى المبررات وأخذ الاقيسة اللازمة وعمل الحسابات الفنية تبين ما يلي :-

* الوصف العام

إن المبررات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة أخرى وتعود لها والقطعة من نوع الملك خارج حدود تنظيم البلديات وأحكام تنظيمها زراعي ويبلغ مساحتها (10192) م² حسب ما جاء بصورة بسند التسجيل المبرز والقطعة غير متساوية الأضلاع تتطاول من الشرق الى الغرب تضيق في الجهة الشرقية وتتسع كلما اتجهنا الى الغرب ويخترقها في نصفها الغربي طريق زراعي قديم بعرض (6) م مفتوح تراهي حين الكشف حسب مخطط الأراضي المبرز وهي ذات طبيعة مستوية في نصفها الشرقي وتميل ميلا متوسطا في نصفها الغربي الى الجهة الغربية وترتبتها حمراء متوسطة العمق في النصف الشرقي وخفيفة في النصف الغربي صالحة للزراعة والبناء ينمو عليها بعض أشجار مختلفة الأنواع والأعمار ويقع على سطحها في النصف الغربي بعض الصخور الثابتة والمتحركة مقام عليها في النصف الغربي بناء قائم وهو عبارة عن طابق تسويه من الاعمده الخرسانيه المسلحة والبلوك مقصور من الداخل والخارج ويبلغ مساحته (172) م²

ومقام فوقه طابق ارضي جزء منه مسقوف ومقصور وهو بمساحة (45.5) م² والجزء الآخر عبارة عن
أعمدة خرسانية ومسقوف من الاسمنت والريش وجدران من اللبلك بارتفاع واحد متر فقط غير مكتمل البناء ويبلغ
مساحه (125.5) م² وتقع بعض لبنية المزارع المختلفة حول القطعة وعلى أبعاد مختلفة ولا تصل القطعة
أي خدمات سوى الطريق الترابية السالفة الذكر كما ينمو على القطعة أشجار الزيتون الكبير المثمر ويبلغ
عدها (105) أشجار من عمر (35) سنة كما ينمو على القطعة أشجار حرجية يبلغ عدها (12) شجرة .

* التقدير

إننا وفي ضوء الاعتبارات والأسس التي أهتمت إياها المحكمة ونظرا لموقع القطعة وشكلها وطبيعتها
وصلاحياتها وأحكام تنظيمها وبعد الاستئناس بالسعر الإداري الذي تضعه دائرة الأراضي كم توسط قيمه
للحوض مهما بلغت مساحته لغايات الرسوم والضرائب ومراعاة أسعار الأراضي بالمنطقة وحركة البيع
والشراء الخاضعة للعرض والطلب والرغبة بالشراء نقدر ما يلي :

1- نقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعة موضوع الدعوى وذلك بتاريخ إقامة الدعوى بمبلغ (6) سة

دنانير فيكون قيمة كامل القطعة وحسب مساحتها بسند التسجيل هو ($61152 = 10192 \times 6$) دينار

2- ونظرا لأنواع الأشجار وطبوغرافية قطعة الأرض والمنطقة ومتوسط نسبة هطول الأمطار فيها نقدر

قيمة شجرة الزيتون الواحدة من عمر (35) سنة بمبلغ (210) دينار فيكون قيمة أشجار الزيتون

النامية على القطعة البالغ (105) أشجار هو ($22050 = 210 \times 105$) دينار

3- نقدر قيمة الشجرة الحرجية الواحدة بمبلغ 30 دينار فيكون قيمة الأشجار الحرجية هو

($360 = 30 \times 12$) دينار .

4- نقدر قيمة المتر المربع الواحد من طابق التسوية القائم على القطعة البالغ مساحته (172) م²

+ الجزء المكتمل البناء من الطابق الأرضي البالغ مساحته (45.5) م² بمبلغ (100) دينار فيكون

قيمتها ($21750 = 100 \times (45.5 + 172)$) دينار .

5- نقدر قيمة المتر المربع الواحد من الطابق الأرضي غير مكتمل البناء البالغ مساحته (125.5) م² الواقع

فوق التسوية المذكورة وهو عبارة عن أعمدة خرسانية مسلحة ومسقوف فقط بمبلغ (75) دينار فيكون

قيمتها ($9487.5 = 75 \times 126.5$) دينار .

6- نقدر قيمة السور القائم حول البناء غير متساوي الارتفاع جزء منه من دكة الاسمنت وجزء من اللبلك

بمبلغ مقطوع مقداره (1500) دينار .

فيكون قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وإنشاءات وأشجار هو

($116299.5 = 1500 + 9487.5 + 21750 + 360 + 22050 + 61152$) دينار .

خبير

خبير

إفصاح

نفصح نحن الخبراء كل من

1- المساح المرخص والمقدر العقاري عبد الحميد علي الكريم الخصاونه / صاحب مكتب مساحه في

مدينة اربد الرقم الوطني تلفون / (0795502087) .

2- المهندس الزراعي عبد الله كنعان / قطاع خاص تلفون (0795361415) .

انه لا يوجد أي قرابة أو معرفه أو عدواه بيننا وبين أي طرف من أطراف القضية أو وكلائهم وقد أجرينا الكشف حسب خبرتنا دون أي ضغوطات من أطراف القضية وقد قمنا بخبرتنا لوحدا دون مساعده من أحد وقد اعتمدنا عند إعداد هذا التقرير على المبررات التي استلمناها من دائرة التنفيذ وهي صوره عن سند التسجيل و صوره عن مخطط الأراضي وعلى الكشف الحسي وما شاهدته على الواقع وقد رجعنا عند التقدير إلى أسعار الأراضي بالمنطقة الخاضعة للعرض والطلب والرغبة واستأنسنا بالسعر الإداري للحوض وقد أتبعنا طريقة المقارنة بالتقدير وقد عملنا بكل حيادية وتجرد واعتمدنا على خبرتنا الذاتية الطويلة في هذا المجال وقد كان الوقت الذي استغرقناه ما بين العمل المكتبي والميداني لإعداد هذا التقرير حوالي 10 ساعات . والله ولي التوفيق وهذه خبرتنا تحريرا في 10 / 3 / 2026 .

خبير / مساح ومقدر

عبد الحميد علي الخصاونه

خبير زراعي

م. عبد الله كنعان